

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8299/2540

พนักงานอัยการจังหวัดตราด
นางสาวพรศรีหรือจิมลิ้ม
กับพวก

โจทก์
มัทธานนท์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 31, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 50

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 33

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 162

พ.ร.บ.ไฟ พ.ศ.2486 มาตรา 14 ทวิ

การมีไว้เพื่อขาย ซึ่งยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศโดยมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ สุรา ต่างประเทศที่มิได้ปิดแสตมป์สุรา และสินค้าที่ยังมิได้เสียภาษีสรรพสามิต กับมีไฟไว้ในครอบครอง แม้จะยึดของกลางทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน แต่การกระทำผิดแต่ละข้อหาเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายต่างพระราชบัญญัติโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลแตกต่างกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละความผิดได้จึงเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมรวม 4 กระทง ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 50 พ.ร.บ.สุราพ.ศ.2493 มาตรา 33
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 162และ พ.ร.บ.ไฟ พ.ศ.2486 มาตรา 14
ทวิ กำหนดโทษปรับผู้กระทำความผิดโดยมิได้มีข้อจำกัดว่าถ้ามีผู้ร่วมกันกระทำความผิดหลาย
คนให้ปรับรวมกัน ศาลจึงต้องลงโทษปรับจำเลยทั้งห้าเรียงตามรายตัวบุคคลตาม
ป.อ.มาตรา 31

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 50 พ.ร.บ.สุราพ.ศ.2493 มาตรา 33
พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 162และ พ.ร.บ.ไฟ พ.ศ.2486 มาตรา 14
ทวิ กำหนดโทษปรับผู้กระทำความผิดโดยมิได้มีข้อจำกัดว่าถ้ามีผู้ร่วมกันกระทำความผิดหลาย
คนให้ปรับรวมกัน ศาลจึงต้องลงโทษปรับจำเลยทั้งห้าเรียงตามรายตัวบุคคลตาม
ป.อ.มาตรา 31

(มงคล สระภู่น-อริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลจังหวัดตราด - นายวิเชียร วชิรประทีป

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายธนัท วิบูรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ